



CHARTRE DES FONDAMENTAUX DU VIVANT

SOCLE DU CODEX VITAE - CODE DU VIVANT

Version consolidée 0.2 - 27 juillet 2026
Document doctrinal en cours de consolidation

DIPLOVAL

Penser local, projeter global

Une charte fondatrice, un travail encore vivant

La présente publication constitue la première version consolidée de la Charte des fondamentaux du vivant. Elle rassemble un socle de constats et de principes destiné à guider les travaux de Diploval et l'élaboration progressive du Codex Vitae - Code du vivant.

Ce texte est rendu public afin de permettre sa lecture, sa discussion et sa confrontation aux connaissances scientifiques, au droit existant, aux réalités territoriales et aux expériences professionnelles. Sa publication ne signifie donc pas que chaque formulation est définitivement arrêtée.

Statut du document

Version consolidée 0.2, datée du 27 juillet 2026.

Document doctrinal en cours de consolidation, sans force juridique obligatoire par lui-même.

Les constats, les principes doctrinaux et les futures règles du Code du vivant demeurent explicitement distingués.

Finalité

Fournir une base commune d'examen des lois, politiques publiques, projets, activités et dérogations affectant le vivant.

Relier la protection de l'eau, de l'air, des sols, du climat, des espèces, de la santé, de l'agriculture et des générations futures.

Préparer des règles compréhensibles, applicables, contrôlables et, lorsque le droit le permettra, opposables.

Le texte doit être lu comme un socle de travail sérieux et ouvert : assez solide pour orienter l'action, assez honnête pour reconnaître ce qui reste à consolider.

SOMMAIRE

Architecture de la Charte

Préambule	La place de l'être humain dans le vivant et la finalité du texte
Titre I - Objet, définitions et portée	Articles 1 à 5
Titre II - Constats fondamentaux du vivant	Articles 6 à 14
Titre III - Principes de légitimité du vivant	Articles 15 à 28
Titre IV - Interprétation, application et évolution	Articles 29 à 32
Repères de cadrage	Principales références scientifiques et juridiques
Informations éditoriales, corrections et réutilisation	Version, licence et droits des tiers

PRÉAMBULE

Le vivant précède les institutions humaines. La Charte part des conditions réelles de l'existence avant d'en tirer des principes de responsabilité.

Le vivant précède les institutions humaines.

Les États, les lois, les économies, les entreprises, les techniques, les systèmes de propriété et les organisations sociales sont des constructions humaines. Ils n'ont créé ni les êtres vivants, ni l'eau, ni l'air, ni les sols, ni les cycles biologiques et écologiques dont dépend leur propre existence.

Le droit peut reconnaître ces réalités, les protéger, organiser leur usage ou les ignorer. Il ne peut cependant abolir par une décision politique les conditions physiques, biologiques et écologiques dont dépend toute société.

L'être humain appartient au vivant. Ses capacités techniques, culturelles et institutionnelles lui confèrent un pouvoir particulier de transformation, mais ne le libèrent pas de sa dépendance à l'eau, à l'air, à l'alimentation, aux sols, au climat, aux ressources et aux autres formes de vie.

La dégradation de ces conditions n'affecte pas seulement ce qui est couramment désigné comme « l'environnement ». Elle atteint la santé, l'agriculture, l'habitat, l'économie, la sécurité, les droits humains, la cohésion sociale et les possibilités d'existence des générations futures.

La présente Charte distingue :

- les constats fondamentaux, qui décrivent des réalités robustes, convergentes et vérifiables à l'état des connaissances disponibles ;
- les principes de légitimité, qui expriment les responsabilités éthiques, politiques et juridiques découlant de ces constats ;
- le Codex Vitae - Code du vivant, qui aura vocation à traduire progressivement ces principes en droits, obligations, limites, procédures, contrôles et voies de recours.

La Charte ne vise ni à figer le monde ni à interdire toute transformation. Elle affirme que les transformations humaines doivent rester compatibles avec la continuité du vivant, la dignité humaine, la diversité des formes de vie et la transmission de conditions d'existence suffisantes.

OBJET, DÉFINITIONS ET PORTÉE

Définir avec prudence ce qui relève du vivant, des systèmes du vivant et de leurs conditions d'existence, sans confondre doctrine, science et droit positif.

Article 1 - Objet de la Charte

La présente Charte a pour objet :

1. d'identifier les réalités fondamentales dont dépend le vivant ;
2. d'établir les principes directeurs du droit du vivant selon Diploval ;
3. de fournir un socle commun à l'examen des lois, politiques publiques, activités, projets et dérogations ayant une incidence significative sur le vivant ;
4. de préparer l'élaboration progressive du Codex Vitae - Code du vivant.

Elle constitue un cadre doctrinal et méthodologique. Elle ne prétend pas se substituer aux connaissances scientifiques, aux droits nationaux, au droit européen, au droit international ou aux juridictions existantes.

Article 2 - Définition opérationnelle du vivant

Au sens de la présente Charte, le vivant désigne les êtres et organisations biologiques capables, selon des formes et des degrés propres à leur nature, de maintenir des processus biologiques, d'échanger avec leur environnement, de se développer, de se transformer et de participer à la continuité de la vie.

Cette notion comprend notamment :

- les êtres humains ;
- les animaux ;
- les végétaux ;
- les champignons ;
- les micro-organismes.

La reproduction ne constitue pas une capacité exigée de chaque individu. Elle doit être appréciée, selon les cas, à l'échelle d'une lignée, d'une population ou d'une organisation biologique.

La présente définition est opérationnelle. Elle ne prétend pas résoudre définitivement les controverses scientifiques relatives aux frontières exactes du vivant.

Article 3 - Systèmes du vivant

Les êtres vivants forment des populations, des communautés biologiques et des écosystèmes.

Un écosystème associe des communautés vivantes à leur environnement physique, les différents éléments interagissant comme une unité fonctionnelle.

Les populations, communautés biologiques et écosystèmes sont désignés dans la présente Charte comme des systèmes du vivant.

Ils ne sont pas nécessairement assimilables à des organismes individuels, mais leur fonctionnement, leur diversité et leur continuité conditionnent l'existence de nombreuses formes de vie.

Article 4 - Conditions du vivant et conditions d'existence

L'eau, l'air, le climat, les éléments minéraux, les sources d'énergie, les habitats et les cycles biogéochimiques ne sont pas tous des êtres vivants.

Ils constituent néanmoins des conditions fondamentales du vivant lorsque leur qualité, leur disponibilité ou leur fonctionnement permettent à des êtres ou à des systèmes vivants de se maintenir, de se développer et de se transmettre.

Les sols sont des systèmes biophysiques complexes comportant des composantes vivantes et non vivantes dont les interactions assurent des fonctions essentielles.

Les conditions d'existence comprennent notamment :

- l'accès aux ressources nécessaires ;
- un habitat compatible avec les besoins concernés ;
- des conditions physiques et chimiques supportables ;
- la possibilité d'accomplir les cycles biologiques ;
- les relations écologiques nécessaires au maintien et au renouvellement du vivant.

Ces conditions varient selon les espèces, les individus, les milieux, les territoires et les périodes.

Article 5 - Statut et portée

La présente Charte constitue le socle doctrinal du Codex Vitae - Code du vivant.

Dans sa version actuelle, elle ne possède pas par elle-même de force juridique obligatoire, sauf lorsqu'un instrument, une autorité, une organisation ou un engagement décide expressément de s'y référer.

Elle peut servir :

- de référentiel d'analyse ;
- de cadre de dialogue ;
- de fondement doctrinal ;
- de grille d'évaluation ;
- de base à des propositions législatives, réglementaires, contractuelles ou institutionnelles.

La distinction entre le droit existant, son interprétation et les propositions nouvelles inspirées par la Charte doit toujours être rendue explicite.

CONSTATS FONDAMENTAUX DU VIVANT

Des réalités robustes et vérifiables : dépendances, échanges, cycles, limites, temporalités, effets cumulés et transmission.

Article 6 - Dépendance matérielle et énergétique

Toute forme de vie dépend de conditions matérielles et énergétiques déterminées.

Aucun organisme ne peut se maintenir sans échanges avec un environnement, sans ressources et sans conditions compatibles avec son fonctionnement biologique.

Les techniques humaines peuvent réduire certaines vulnérabilités, déplacer certaines contraintes ou créer des environnements régulés. Elles ne suppriment pas la dépendance fondamentale de l'être humain aux conditions du vivant.

Article 7 - Échanges et interdépendance

Aucun être vivant n'existe de manière totalement isolée.

Les organismes dépendent directement ou indirectement :

- d'autres organismes ;
- de ressources ;
- d'habitats ;
- de relations biologiques ;
- de cycles naturels ;
- de conditions physiques et chimiques.

Une modification affectant un élément d'un système peut produire des conséquences sur d'autres éléments, parfois à distance ou après un délai important.

Article 8 - Transformations et cycles

Le vivant se caractérise par des transformations permanentes.

Naissance, développement, adaptation, reproduction, vieillissement, mort, décomposition, renouvellement et transmission participent, selon des formes différentes, aux dynamiques du vivant.

La reconnaissance de ces cycles ne peut servir à banaliser une destruction évitable.

Le fait que la mort appartienne au vivant ne rend pas légitimes toute mise à mort, toute disparition d'espèce ou toute destruction de milieu.

Article 9 - Diversité et variabilité

La diversité biologique, génétique, fonctionnelle et écologique contribue généralement aux capacités d'adaptation et de continuité des systèmes vivants.

Elle ne rend aucun milieu invulnérable.

La résilience dépend également :

- de la qualité des relations entre les espèces ;
- de l'état du milieu ;
- de l'intensité des pressions ;
- de la vitesse des transformations ;
- de la possibilité de déplacement, de renouvellement ou d'évolution.

L'uniformisation extrême peut accroître la vulnérabilité d'un système à une maladie, à un changement climatique ou à une rupture de ressources.

Article 10 - Limites de tolérance

Tout organisme, toute population et tout écosystème possède des limites de tolérance.

Ces limites peuvent concerner notamment :

- la température ;
- la disponibilité en eau ;
- la qualité de l'air ;
- la pollution ;
- l'acidité ou la salinité ;
- la disponibilité des nutriments ;
- la destruction ou la fragmentation des habitats ;
- l'intensité des prélèvements ;
- la vitesse des transformations imposées.

Le dépassement de certaines limites peut entraîner une perte de fonctions, une fragilisation, une maladie, un déplacement, une mortalité ou une disparition.

Article 11 - Temporalités et régénération

Les temporalités biologiques et écologiques ne correspondent pas nécessairement aux temporalités économiques, électorales, administratives ou financières.

Un dommage peut être provoqué en quelques heures alors que sa réparation exige plusieurs décennies, plusieurs siècles ou demeure impossible à l'échelle humaine.

Une forêt récemment plantée ne remplit pas immédiatement les fonctions d'une forêt ancienne.

Un sol artificiellement reconstitué ne retrouve pas automatiquement la structure, la diversité et les fonctions d'un sol formé sur une longue durée.

Le renouvellement du vivant suppose du temps, et certaines pertes ne peuvent être accélérées par une simple décision financière ou technique.

Article 12 - Effets cumulés et risques en cascade

Une atteinte limitée, considérée isolément, peut paraître supportable.

Sa répétition, sa concentration territoriale ou son interaction avec d'autres pressions peut toutefois produire un dommage grave.

Les conséquences peuvent se propager d'un système à un autre.

Une dégradation des sols peut affecter l'eau, l'agriculture, la biodiversité, la santé, l'économie et la sécurité alimentaire.

Une atteinte locale peut ainsi produire des effets différés, éloignés ou systémiques.

Article 13 - Réversibilité et irréversibilité

Certaines atteintes peuvent être corrigées lorsque l'intervention est suffisamment rapide, adaptée et durable.

D'autres provoquent des pertes irréversibles ou pratiquement irréversibles à l'échelle humaine, notamment :

- l'extinction d'une espèce ;
- la destruction de certains habitats anciens ;
- la perte durable de sols fonctionnels ;
- certaines contaminations persistantes ;
- la rupture profonde de certains systèmes écologiques ;
- la transformation de territoires devenus difficilement habitables.

La possibilité d'une compensation financière ne rend pas automatiquement le dommage réversible.

Article 14 - Continuité et transmission

Toute génération reçoit des conditions d'existence qu'elle n'a pas elle-même créées.

Elle les utilise, les transforme et les transmet aux générations suivantes dans un état amélioré, maintenu ou dégradé.

Les générations futures ne peuvent exprimer aujourd'hui leur consentement aux décisions dont elles supporteront les conséquences.

Toute décision durable produit donc un héritage matériel, écologique, social et institutionnel.



PRINCIPES DE LÉGITIMITÉ DU VIVANT

Passer des constats à la responsabilité : préserver la continuité, prévenir les dommages, rechercher la moindre atteinte et répartir justement les efforts.

Article 15 - Appartenance humaine au vivant

L'être humain appartient au vivant et dépend de ses conditions d'existence.

La reconnaissance de cette appartenance ne réduit ni la dignité humaine ni les droits humains.

Elle rappelle que la liberté, la santé, la sécurité, l'alimentation, le logement, la propriété, l'activité économique et l'organisation politique ne peuvent être durablement garantis dans un environnement profondément dégradé.

La protection du vivant doit ainsi renforcer les conditions matérielles permettant l'exercice effectif des droits humains.

Article 16 - Principe de continuité du vivant

Toute décision ayant une incidence significative sur le vivant devrait préserver la possibilité pour les êtres et systèmes concernés de se maintenir, de se renouveler, d'évoluer et de transmettre leurs conditions d'existence.

La continuité du vivant n'implique pas l'immobilité.

Elle exige que les transformations humaines ne provoquent pas une dégradation telle que l'adaptation, le renouvellement ou la transmission deviennent durablement impossibles.

La satisfaction d'un besoin présent ne peut être considérée comme durable lorsqu'elle détruit les conditions permettant encore de satisfaire ce besoin demain.

Article 17 - Principe de considération propre du vivant

Les êtres vivants et les systèmes auxquels ils participent ne peuvent être appréciés uniquement selon leur utilité immédiate pour l'être humain ou leur valeur économique.

Ils doivent faire l'objet d'une considération propre tenant notamment :

- à leur existence ;
- à leurs fonctions ;
- à leurs relations ;
- à leur sensibilité lorsqu'elle existe ;
- à leur participation à la continuité du vivant.

Cette considération n'implique pas l'attribution automatique de droits identiques à toutes les formes de vie.

Elle interdit que le vivant soit traité comme une matière disponible sans limites et dont la destruction serait indifférente dès lors qu'elle procure un bénéfice humain.

Article 18 - Principe de protection des conditions d'existence

La protection du vivant implique la préservation des conditions matérielles, biologiques et écologiques nécessaires à son maintien.

Le droit du vivant ne peut donc se limiter à protéger certains individus ou certaines espèces après la survenue d'un dommage.

Il doit également considérer :

- l'eau ;
- l'air ;
- les sols ;
- les habitats ;
- le climat ;
- les ressources essentielles ;
- les cycles et relations écologiques ;
- les possibilités de déplacement, de reproduction, d'alimentation et de renouvellement.

La destruction durable des conditions d'existence constitue une atteinte au vivant, même lorsque tous ses effets ne sont pas immédiatement visibles.

Article 19 - Principe de prévention

La prévention d'un dommage grave doit être privilégiée par rapport à sa réparation lorsque des moyens raisonnables permettent d'en éviter la survenue.

Une décision ne devrait pas se limiter à organiser l'indemnisation de conséquences prévisibles lorsqu'une modification du projet, de l'activité ou de la politique permettrait de les prévenir.

Le coût de la prévention doit être comparé :

- au coût complet de la réparation ;
- aux pertes irréversibles ;
- aux conséquences sanitaires et sociales ;
- aux charges transférées aux collectivités ;
- aux effets sur les générations futures.

La réparation ne doit pas devenir une autorisation permanente de détruire.

Article 20 - Principe de précaution proportionnée

Lorsqu'une activité présente un risque plausible de dommage grave, étendu, durable ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne peut justifier l'inaction.

Les mesures de précaution doivent rester proportionnées :

- à la gravité du risque ;
- à son degré de vraisemblance ;
- aux connaissances disponibles ;
- aux effets des mesures envisagées ;
- à la possibilité de corriger la décision.

Elles peuvent notamment conduire à approfondir les connaissances, renforcer la surveillance, limiter une activité, expérimenter à petite échelle, prévoir une clause d'arrêt ou suspendre une décision insuffisamment maîtrisée.

Le principe de précaution ne consiste ni à interdire toute innovation, ni à attendre la certitude du dommage pour intervenir.

Article 21 - Principe de nécessité et de moindre atteinte

Toute atteinte significative au vivant devrait être justifiée par un besoin réel, clairement établi et proportionné.

L'examen doit distinguer :

- le besoin poursuivi ;
- le moyen choisi ;
- les intérêts bénéficiaires ;
- les alternatives disponibles ;
- les conséquences de l'absence de décision.

Lorsqu'une solution moins dommageable permet de répondre raisonnablement au même besoin, elle doit être privilégiée.

Une atteinte ne devient pas légitime par le seul fait qu'elle est déclarée utile.

Son utilité doit être démontrée et confrontée à ses conséquences complètes.

Article 22 - Principe d'examen systémique et de non-transfert

Toute décision affectant le vivant devrait être appréciée au-delà de son effet immédiat, de son secteur économique ou de son périmètre administratif.

L'examen doit tenir compte, lorsque cela est pertinent :

- des effets directs et indirects ;
- des effets cumulés ;
- des effets différés ;
- des risques de seuil ;
- des risques en cascade ;
- des conséquences sur d'autres territoires ;
- des effets sur l'ensemble d'une chaîne de production ou d'usage ;
- de la capacité réelle des milieux et des populations à récupérer.

Une activité ne peut être présentée comme vertueuse lorsqu'elle se contente de déplacer ses dommages vers une autre population, un autre territoire, un autre milieu ou une autre génération.

Article 23 - Principe de justice et de responsabilité différenciée

La responsabilité envers le vivant doit être appréciée selon :

- la contribution au dommage ;
- le pouvoir réel de décision ;
- les connaissances disponibles ;
- les bénéfices retirés de l'activité ;
- les moyens techniques et financiers ;
- la possibilité de prévenir, interrompre ou corriger l'atteinte ;
- la vulnérabilité des personnes et territoires concernés.

Les responsabilités ne peuvent être réparties uniformément entre des acteurs dont les pouvoirs et les moyens sont profondément différents.

Une personne dépendante d'un système qu'elle ne peut transformer seule ne peut être traitée comme un acteur disposant du pouvoir d'organiser ce système.

La transformation nécessaire doit être accompagnée de manière juste, particulièrement pour les travailleurs, les agriculteurs, les ménages modestes, les petites organisations et les territoires fragiles.

La justice ne peut cependant servir à maintenir indéfiniment une activité gravement destructrice. Elle impose d'organiser le changement plutôt que de l'abandonner ou de le reporter sans échéance.

Article 24 - Principe de responsabilité envers les générations futures

Les générations présentes exercent une responsabilité envers celles qui ne peuvent encore participer aux décisions.

Elles devraient préserver :

- des territoires habitables ;
- des ressources essentielles accessibles ;
- des systèmes alimentaires, énergétiques et économiques suffisamment résilients ;
- des capacités de décision et d'adaptation ;
- des possibilités d'existence dignes.

Toute décision produisant des effets durables devrait identifier :

- ce qu'elle consomme ;
- ce qu'elle dégrade ;
- les dépendances qu'elle crée ;
- les dettes financières, écologiques ou techniques qu'elle transmet ;
- les possibilités de choix qu'elle maintient ou supprime ;
- les pertes devenant irréversibles avant que les générations concernées puissent agir.

Article 25 - Principe d'intégrité des connaissances et de la décision

Toute décision affectant significativement le vivant devrait reposer sur des informations accessibles, vérifiables et présentées avec leurs limites.

Il convient de distinguer :

- les faits établis ;
- les estimations ;
- les hypothèses ;
- les scénarios ;
- les incertitudes ;
- les données manquantes ;
- les controverses scientifiques réelles ;
- les opinions et intérêts en présence.

La connaissance scientifique doit pouvoir être discutée, vérifiée et révisée.

Elle ne peut être écartée par une affirmation dépourvue de méthode, de preuve ou de compétence pertinente.

L'absence de données ne constitue pas automatiquement la preuve d'une absence de risque.

Les savoirs territoriaux et d'usage doivent également pouvoir être recueillis, vérifiés et confrontés aux autres connaissances disponibles.

Article 26 - Principe de participation et de représentation

Les personnes et populations directement concernées par une décision affectant leurs conditions d'existence devraient pouvoir participer suffisamment tôt pour qu'une modification réelle demeure possible.

Cette participation suppose notamment :

- l'accès à une information compréhensible ;
- un délai raisonnable ;
- la possibilité de présenter des alternatives ;
- une réponse motivée aux observations ;
- la transparence des arbitrages.

La participation ne confère pas nécessairement un droit de veto. Elle impose que les réalités vécues, les désaccords et les conséquences sociales soient effectivement intégrés à la décision.

Les intérêts des êtres et systèmes du vivant ne pouvant participer directement aux procédures humaines devraient pouvoir être représentés par des mécanismes adaptés.

Cette représentation doit reposer sur les connaissances relatives à leurs besoins, leurs fonctions, leurs vulnérabilités et leurs relations écologiques, sans leur attribuer artificiellement une volonté humaine.

Article 27 - Principe de non-régression et encadrement des dérogations

Une protection essentielle du vivant ne devrait pas être supprimée ou affaiblie sans démonstration publique qu'un niveau de protection au moins équivalent sera garanti autrement.

Une règle inefficace ou obsolète peut être révisée. Cette révision doit toutefois être appréciée selon ses effets réels et non selon le seul allègement formel qu'elle produit.

Toute dérogation portant atteinte à une protection du vivant devrait être :

- fondée sur une nécessité démontrée ;
- limitée dans son objet ;
- proportionnée ;
- limitée dans sa durée ;
- rendue publique ;
- contrôlée ;
- accompagnée d'indicateurs ;
- réexaminée avant toute prolongation.

Les effets cumulés de plusieurs dérogations doivent être évalués.

Une succession d'exceptions ne devrait pas permettre de neutraliser indirectement une règle que le débat démocratique n'a pas supprimée.

Article 28 - Principe de correction, de cessation et de restauration

Toute décision ou activité devrait pouvoir être corrigée, suspendue ou interrompue lorsque ses conséquences deviennent plus graves que prévu ou lorsque les conditions ayant permis son autorisation ont disparu.

Lorsqu'un dommage est causé, la priorité doit être donnée :

1. à sa cessation ;
2. à la prévention de son aggravation ;
3. à la restauration des fonctions réellement perdues ;
4. à la réparation des conséquences humaines, écologiques et territoriales ;
5. à la reconnaissance explicite des pertes qui ne peuvent être réparées.

Une compensation financière ou une opération réalisée ailleurs ne constitue pas automatiquement une restauration du milieu détruit.

Lorsque la restauration complète est impossible, cette impossibilité doit être reconnue et prise en compte dans l'évaluation de la responsabilité.

INTERPRÉTATION, APPLICATION ET ÉVOLUTION

Garantir une lecture cohérente, compatible avec les droits humains, proportionnée aux situations et ouverte à la révision.

Article 29 - Cohérence générale et droits humains

Les dispositions de la Charte doivent être interprétées les unes à la lumière des autres.

Aucun principe ne doit être isolé de manière à contredire :

- la continuité du vivant ;
- la dignité humaine ;
- les libertés fondamentales ;
- la justice sociale ;
- la protection des personnes vulnérables ;
- la prévention des dommages graves ;
- la possibilité de contrôler et de corriger les décisions.

La protection du vivant ne peut servir de justification :

- à l'arbitraire ;
- à la discrimination ;
- à une restriction disproportionnée des libertés ;
- à un déplacement forcé injustifié ;
- à l'aggravation évitable de la pauvreté ;
- à l'exclusion des populations concernées.

Toute mesure prise au nom du vivant doit respecter les principes de nécessité, de proportionnalité, de justice, de transparence et de contrôle.

Article 30 - Articulation avec le droit existant

La Charte doit être appliquée dans le respect des droits nationaux, européens et internationaux en vigueur.

Elle peut néanmoins permettre d'identifier :

- les insuffisances du droit existant ;
- les contradictions entre plusieurs règles ;
- les protections demeurées inappliquées ;
- les dérogations vidant progressivement une règle de sa substance ;
- les domaines dans lesquels une évolution juridique devient nécessaire ;
- les situations dans lesquelles une décision légalement autorisée demeure incompatible avec les fondamentaux du vivant.

La conformité au droit positif ne suffit pas toujours à établir la compatibilité d'une décision avec le vivant.

Inversement, une proposition inspirée par la Charte ne peut être présentée comme juridiquement obligatoire tant qu'elle n'a pas été intégrée à un instrument applicable.

Article 31 - Proportionnalité et application progressive

Les exigences inspirées par la Charte doivent être proportionnées :

- à la gravité du dommage possible ;
- à sa probabilité ;
- à sa durée ;
- à sa réversibilité ;
- à l'étendue du territoire concerné ;
- à la vulnérabilité des êtres exposés ;
- aux capacités de l'acteur ;
- à la nature de la décision.

Une petite activité locale ne peut être soumise automatiquement aux mêmes procédures qu'un grand projet industriel ou qu'une politique nationale.

Elle peut cependant exiger un examen approfondi lorsqu'elle concerne un milieu particulièrement fragile, une ressource déjà surexploitée ou un dommage irréversible.

La mise en œuvre peut être progressive lorsqu'elle exige des transformations techniques, économiques ou sociales importantes.

Cette progressivité doit être planifiée, financée, assortie d'échéances et régulièrement évaluée.

Elle ne peut devenir un ajournement indéfini.

Article 32 - Révision et passage vers le Codex Vitae

La présente Charte doit pouvoir évoluer selon :

- les progrès des connaissances ;
- les difficultés rencontrées dans son application ;
- les contradictions internes identifiées ;
- les enseignements des territoires ;
- les évolutions du droit ;
- les nouvelles formes de risques ;
- les contributions scientifiques, juridiques, professionnelles, citoyennes et associatives.

Chaque version doit être datée, identifiée et accompagnée d'une présentation claire des modifications apportées.

Le Codex Vitae - Code du vivant aura vocation à traduire progressivement les fondamentaux et principes de la Charte en dispositions opérationnelles.

Il pourra notamment organiser :

- les droits et protections reconnus ;
- les obligations des différents acteurs ;
- les procédures d'examen ;
- la représentation des intérêts du vivant ;
- les règles relatives aux dérogations ;
- les mesures de prévention et d'urgence ;
- les mécanismes de contrôle ;
- les obligations de cessation, de correction et de restauration ;

- les responsabilités, sanctions et voies de recours ;
- les règles sectorielles relatives à l'eau, aux sols, à l'air, au climat, aux espèces, aux animaux, aux forêts, à l'agriculture, à l'habitat et aux technologies.

La Charte établit les fondations.

Le Codex Vitae devra déterminer comment ces fondations deviennent des règles compréhensibles, applicables, contrôlables et, lorsque le droit le permettra, opposables.

FORMULE DIRECTRICE

Nul ne peut prétendre protéger durablement les intérêts humains en détruisant les conditions vivantes dont ces intérêts dépendent.

Prendre soin du vivant ne signifie pas refuser toute transformation. Cela signifie refuser que nos transformations détruisent les conditions mêmes de toute continuité.

Au vivant qui nous unit.

REPÈRES DE CADRAGE

La Charte ne reproduit pas ces instruments. Elle s'inscrit dans un paysage scientifique et juridique existant qu'elle entend prolonger et relier.

Convention sur la diversité biologique, 1992

Définitions de la diversité biologique, des écosystèmes et de l'utilisation durable.

GIEC - Sixième rapport d'évaluation, groupe de travail II, 2022

Risques climatiques, vulnérabilités, adaptation, effets cumulés et risques en cascade.

Charte de l'environnement, France, 2004

Prévention, précaution, participation, responsabilité et développement durable.

Code de l'environnement, notamment l'article L. 110-1

Principes généraux : prévention, pollueur-payeur, participation, solidarité écologique, non-régression et séquence éviter-réduire-compenser.

Convention d'Aarhus, 1998

Accès à l'information, participation du public et accès à la justice en matière d'environnement.

Code civil français - réparation du préjudice écologique

Cessation, prévention et réparation, avec priorité donnée à la réparation en nature.

Résolution 76/300 de l'Assemblée générale des Nations unies, 2022

Reconnaissance du droit à un environnement propre, sain et durable.

Ces repères sont fournis à titre de cadrage. La version publique de la Charte distingue toujours les protections déjà reconnues, les interprétations proposées et les futures dispositions du Codex Vitae.

INFORMATIONS ÉDITORIALES, CORRECTIONS ET RÉUTILISATION

Rendre le texte accessible implique aussi de préciser son statut, ses mises à jour et les conditions dans lesquelles il peut être repris.

Exactitude et mises à jour

Diploval s'efforce de présenter des informations exactes, vérifiables et clairement distinguées selon qu'elles relèvent du droit en vigueur, de l'analyse ou de la proposition.

La Charte est un texte évolutif. Toute correction substantielle, modification doctrinale ou nouvelle version doit être datée, identifiée et accompagnée d'une présentation des changements apportés.

Les erreurs matérielles ou références devenues inexactes doivent être corrigées dès qu'elles sont établies.

Conditions de réutilisation

Sous réserve des droits des tiers, le contenu original de Diploval figurant dans ce document est mis à disposition sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International - CC BY 4.0.

La réutilisation est autorisée, y compris avec adaptation, à condition de créditer Diploval, de mentionner le titre et la version du document, d'indiquer les modifications effectuées et, lorsqu'une source officielle en ligne existe, de renvoyer vers celle-ci.

Versions modifiées et responsabilité

Toute version modifiée doit être clairement présentée comme telle. Elle ne peut être attribuée à Diploval, ni être présentée comme approuvée par Diploval, sans accord exprès.

Les auteurs d'une adaptation, d'un extrait ou d'une traduction demeurent responsables de leurs choix, ajouts, suppressions, interprétations et usages.

Droits des tiers

La licence applicable au contenu original de Diploval ne s'étend pas automatiquement aux photographies, illustrations, logos, marques, citations, données, extraits ou autres éléments appartenant à des tiers.

Ces éléments restent soumis à leurs propres conditions de protection et de réutilisation, sauf indication contraire. L'emblème de la Charte du vivant et l'identité visuelle de Diploval ne peuvent être utilisés de manière à laisser croire à un partenariat, une validation ou une représentation officielle non autorisés.

DIPLOVAL

Entreprise-pilote d'ingénierie stratégique, territoriale et institutionnelle au service de l'intérêt général